يابس وقال ابن حامد يجزئه اخراج كل ما يقتات من لبن ولحم (ويجوز ان تعطى الجماعة فطرتهم لواحد و) يجوز (ان يعطى الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة فى الزكاة مطلقا) سواء كانت فى المواشى أو المعشرات (ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه) وان رجعت اليه بارث أو هبة أو وصية أو ردها له الامام بعد قبضها منه لكونه من أهلها جاز

(باب اخراج الزكاة) بعد استقرارها

(يجب اخراجها فورا) أى من غير تأخير الا فى صور تأتى (ك) وجوب الفورية فى (النذر المطلق (والكفارة) لان الامر المطلق فى قوله تعالى وآتوا الزكاة يقتضى الفورية ومحل الفورية ان أمكن الاخراج ولم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو معيشته أو نحو ذلك (وله تأخيرها لزمن الحاجة و) له تأخيرها أيضا (لقريب وجار) قال فى الانصاف ويجوز أيضا التأخير لقريب وجار قدمه فى الفروع قال وجزم به جماعة ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به فى الحاويين (و) يجوز تأخيرها أيضا (لتعذر اخراجها من النصاب) لغيبة وغيرها الى قدرته عليه (ولو قدر أن يخرجها من غيره) لان الاصل الاخراج من عين المال المخرج عنه والاخراج من غيره رخصة ولا تنقلب الرخصة تضييقا (ومن جحد وجوبها) أى الزكاة (عالما) بالوجوب أو جاهلا به ككونه قريب عهد بالاسلام وعرف فعلم وأصر على الجحود عنادا فقد (كفر) لانه مكذب لله ورسوله وتجرى عليه أحكام المرتدين بأن يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا حتى (ولو أخرجها) مع جحوده لان أدلة الوجوب ظاهرة فى الكتاب والسنة والاجماع وتؤخذ منه ان كانت وجبت (ومن منعها) أى الزكاة (بخلا) بها (أو تهاونا) من غير أن يجحدها (أخذت منه) قهرا كدين الآدمى وكما يؤخذ منه العشر (وعزر) أى عزره امام عادل من علم تحريم منعها (ومن) طولب بالزكاة و (ادعى اخراجها) لمستحقها صدق بلا يمين (أو) ادعى (بقاء الحول) أى انه لم يحل الحول على ماله (أو) ادعى (نقص النصاب أو) ادعى (زوال الملك) عن النصاب فى أثناء الحول أو تجدده قريبا أو ان ما بيده لغيره ونحو ذلك مما يمنع وجوب الزكاة أو نقصانها (صدق بلا يمين) لانها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة بخلاف الوصية للفقراء بمال فيحلف (ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما) فى مالهما كما يجب عليه صرف النفقة الواجبة لان ذلك حق تدخله النيابة فقام الولى فيه مقام المولى عليه كالنفقات والغرامات ومحل ذلك اذا كان كل من الصغير والمجنون حرا مسلما تام الملك (وسن) لمخرج الزكاة (اظهارها و) سن أيضا (ان يفرقها ربها) أى رب الزكاة (بنفسه) ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها وسواء كانت من الاموال الظاهرة أو الباطنة (و) سن ان (يقول) رب المال (عند دفعها) أى دفع الزكاة لمستحقها (اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما) ويحمد الله تعالى على توفيقه لادائها ومعناه اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة (و) سن ان (يقول الآخذ للزكاة آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا) لانه مأمور بالدعاء

(فصل ويشترط لاخراجها) أى الزكاة (نية من مكلف) لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب لانه محل الاعتقادات كلها الا ان تؤخذ قهرا فانه يجزئ من غير نية

(وله